P U T U S A N

Nomor 1120/Pid.Sus/22023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **Darmansyah als Babe bin Titah**
Tempat lahir	: Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir	: 49 Tahun/ 10 Oktober 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Nilam Gg. Nilam No.8 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 22023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 22023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 22023 sampai dengan tanggal 17 September 22023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 22023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 22023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 3 Oktober 22023 sampai dengan tanggal 1 November 22023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 2 November 22023 sampai dengan tanggal 31 Desember 22023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Ira Wahyulif M., S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat dijalan Arifin Ahmad Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, beradasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1120/Pid.Sus/22023/PN Pbr tertanggal 7 November 22023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1120/Pid.Sus/22023/PN Pbr tanggal 3 Oktober 22023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1120/Pid.Sus/22023/PN Pbr tanggal 3 Oktober 22023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmansyah als Babe Bin Titah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah jambu merk Y ping.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna hitam dongker.

Digunakan dalam perkara Fitriani.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 16 warna gold.

Digunakan dalam perkara Mitra Yanti Als Bang Boy.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 4762 ABJ.

Dikembalikan kepada saksi Vivien Yunita.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Darmansyah als Babe Bin Titah pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Hotel New Hollywood Jl.Kuantan Raya Kec.Limapuluh Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 0.00 Wib yang saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi VIA WA oleh Mitra Yanti als Bang Boy (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dengan mengatakan " BABE, ADA TEMAN AKU PESAN EXTASI 13 BUTIR, ANTAR EXTASINYANYA BARU DIKASIH UANG (COD) "Terdakwa jawab " JELAS NDAK ORANG YANG PESAN, SOALNYA AKU PESAN SAMA ORANG LAIN JUGA, NANTI HILANG UANGNYA AKU YANG KENA" BOY jawab "KENAL BE, AMANLAH, KALAU IYA AKU TUNGGU DI PARKIRAN BOY BISTRO" Terdakwa jawab "OK " setelah itu Terdakwa langsung menghubungi SI BEN via WA dan mengatakan " BEN, ADA KAWAN MASAN EXTASI 13 BUTIR, DUITNYA DIKASIH KALAU SUDAH DISERAHKAN EXTASINYA"dijawabSIBEN " JEMPUTLAH, AKU TUNGGU DI PANGER DEKAT GG.IRSAD" setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor anak Terdakwa yang Terdakwa pinjam yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BM 4762 ABJ, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan SI BEN, lalu SI BEN langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir pil extasi warna merah jambu merek Y Ping, setelah itu Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung menuju ke parkiran boy bistro. Dalam perjalanan sekira pukul 3.00 Wib

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dihubunggi BOY “BE AKU SUDAH DI PARKIRAN” 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa sampai di parkiran, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak mau menyerahkan pil extasi kepada BOY apabila uangnya belum ada, lalu Terdakwa melihat teman perempuan BOY Hany yang Terdakwa tidak kenal datang menjumpainya setelah itu Hany masuk ke dalam boy bistro, lalu BOY menghampiri Terdakwa dan mengatakan “BE KAWAN YANG MAU AMBIL, EXTASI ADA SAMA DIA BARU DIA MAU NGASIH UANG” setelah itu barulah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir pil extasi warna merah jambu merek Y Ping kepada BOY sambil mengatakan “SERAHKAN UANGNYA KALAU SUDAH ADA”, setelah pil extasi tersebut diserahkan kepada BOY, Boy menyimpannya di saku celana sebelah kanan lalu Boy menghubungi Hany dan mengatakan “EKSTACY SUDAH ADA, CEPATLAH AMBIL”, tidak lama Hany mengambil ekstacy tersebut dari Boy dan Boy mengatakan “Aku tunggu di parkiran Hollywood”, setelah itu Hany langsung pergi ke arah hotel dan Boy serta Terdakwa mengikuti dari belakang dan selanjutnya menunggu di parkiran hotel, lalu setelah 1 jam polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan Boy sebab Hany telah lebih dahulu diamankan di dalam kamar hotel atas kepemilikan 13 butir Narkotika jenis pil ekstacy.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 13 butir diduga Narkotika jenis pil ekstacy warna merah jambu Merk Y Pink yang disita dari Fitriani als Hany Binti Iman tersebut oleh pihak PT.Pegadaian (Persero) Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.396/BB/VII/10242/22023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota atas barang bukti atas nama Terdakwa Fitriani als Hany Binti Iman didapat berat bersih 3,21 gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1549/NNF/22023 tanggal 0 Juli 2023 dari Laboratorium Forensik POLDA Riau terhadap barang bukti diduga Narkotika berbentuk pil warna pink dengan berat netto 3,12 gram, yang dikirim untuk diperiksa milik Terdakwa Fitriani als Hany Binti Iman diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 228/22023/NNF berupa tablet warna pink tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU No. 35 tahun 009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa Darmansyah als Babe Bin Titah pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Hotel New Hollywood Jl.Kuantan Raya Kec.Limapuluh Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 0.00 Wib yang saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi VIA WA oleh Mitra Yanti als Bang Boy (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dengan mengatakan " BABE, ADA TEMAN AKU PESAN EXTASI 13 BUTIR, ANTAR EXTASINYANYA BARU DIKASIH UANG (COD) "Terdakwa jawab " JELAS NDAK ORANG YANG PESAN, SOALNYA AKU PESAN SAMA ORANG LAIN JUGA, NANTI HILANG UANGNYA AKU YANG KENA" BOY jawab "KENAL BE, AMANLAH, KALAU IYA AKU TUNGGU DI PARKIRAN BOY BISTRO" Terdakwa jawab "OK " setelah itu Terdakwa langsung menghubungi SI BEN via WA dan mengatakan " BEN, ADA KAWAN MASAN EXTASI 13 BUTIR, DUITNYA DIKASIH KALAU SUDAH DISERAHKAN EXTASINYA"dijawabSIBEN " JEMPUTLAH, AKU TUNGGU DI PANGER DEKAT GG.IRSAD" setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor anak Terdakwa yang Terdakwa pinjam yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BM 4762 ABJ, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan SI BEN, lalu SI BEN langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir pil extasi warna merah jambu merek Y Ping, setelah itu Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung menuju ke parkiran boy bistro. Dalam perjalanan sekira pukul 3.00 Wib Terdakwa dihubunggi BOY "BE AKU SUDAH DI PARKIRAN" 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa sampai di parkiran, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak mau menyerahkan pil extasi kepada BOY apabila uangnya belum ada, lalu Terdakwa melihat teman perempuan BOY Hany yang Terdakwa tidak kenal datang menjumpainya setelah itu Hany masuk ke dalam boy bistro, lalu BOY menghampiri Terdakwa dan mengatakan "BE KAWAN YANG MAU AMBIL, EXTASI ADA SAMA DIA BARU DIA MAU NGASIH UANG" setelah itu barulah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir pil extasi warna merah jambu merek Y Ping kepada BOY sambil mengatakan "SERAHKAN UANGNYA KALAU SUDAH ADA", setelah pil extasi tersebut diserahkan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BOY, Boy menyimpannya di saku celana sebelah kanan lalu Boy menghubungi Hany dan mengatakan "EKSTACY SUDAH ADA, CEPATLAH AMBIL", tidak lama Hany mengambil ekstacy tersebut dari Boy dan Boy mengatakan "Aku tunggu di parkiran Hollywood", setelah itu Hany langsung pergi ke arah hotel dan Boy serta Terdakwa mengikuti dari belakang dan selanjutnya menunggu di parkiran hotel, lalu setelah 1 jam polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan Boy sebab Hany telah lebih dahulu diamankan di dalam kamar hotel atas kepemilikan 13 butir Narkotika jenis pil ekstacy.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 13 butir diduga Narkotika jenis pil ekstacy warna merah jambu Merk Y Pink yang disita dari Fitriani als Hany Binti Iman tersebut oleh pihak PT.Pegadaian (Persero) Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.396/BB/VII/10242/22023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota atas barang bukti atas nama Terdakwa Fitriani als Hany Binti Iman didapat berat bersih 3,21 gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1549/NNF/22023 tanggal 0 Juli 2023 dari Laboratorium Forensik POLDA Riau terhadap barang bukti diduga Narkotika berbentuk pil warna pink dengan berat netto 3,12 gram, yang dikirim untuk diperiksa milik Terdakwa Fitriani als Hany Binti Iman diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 228/22023/NNF berupa tablet warna pink tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU No. 35 tahun 009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

0 Saksi **Nofriwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama team terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan yakni sdr. Hendra Gunawan yang merupakan petugas Polisi dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdri. Fitriani pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 22023 sekira pukul 00.00 Wib dikamar 307 Lantai 3 Hotel New Holywood Jl. Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, setelah sdri. Fitriani barulah selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap sdri. Mitra Yanti dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 22023 sekira pukul 00.10 Wib diparkiran Hotel New Holywood Jl. Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap sdri. Fitriani telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y ping digenggaman tangannya sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 91 warna Hitam Dongker, sedangkan barang bukti dari sdri. Mitra Yanti bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 16 warna Gold, sedangkan barang bukti dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V 7 warna Krem dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BM 4762 ABJ;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tindak pidana Narkotika tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 22023 sekira pukul 23.40 Wib saksi dan rekan mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi di kamar 307 Lantai 3 Hotel New Holywood Jalan Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan langsung melakukan penggrebekan didalam kamar hotel tersebut, yang mana saksi menemukan seorang perempuan yang mengaku namanya adalah Fitriani Als Hany dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y ping digenggaman tangannya sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 91 warna Hitam Dongker. Setelah diintrogasi sdri. Fitriani mengaku bahwa ia mendapatkan barang bukti tersebut dari sdri. Mitra Yanti yang sedang menunggu diparkiran Hotel New Holywood, selanjutnya kami langsung mengamankan sdri. Mitra Yanti dan Terdakwa yang sudah menunggu diparkiran hotel tersebut, setelah diamankan sdri. Mitra Yanti dan Terdakwa mengakui bahwa mereka sebagai pengedar Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian sdri. Fitriani bersama sdri. Mitra Yanti dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polsek Lima Puluh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari sdr. Si Ben;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi dari sdr. Si Ben untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi dari sdr. Si Ben dan dijual kembali;
- Bahwa harga perbutir Terdakwa jual kepada sdri. Mitra Yanti sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

1 Saksi **Hendra Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama team terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan yakni sdr. Nofriwandi yang merupakan petugas Polisi dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdri. Fitriani pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 22023 sekira pukul 00.00 Wib dikamar 307 Lantai 3 Hotel New Holywood Jl. Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, setelah sdri. Fitriani barulah selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap sdri. Mitra Yanti dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 22023 sekira pukul 00.10 Wib diparkiran Hotel New Holywood Jl. Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap sdri. Fitriani telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y ping digenggaman tangannya sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 91 warna Hitam Dongker, sedangkan barang bukti dari sdri. Mitra Yanti bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 16 warna Gold, sedangkan barang bukti dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V 7 warna Krem dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BM 4762 ABJ;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tindak pidana Narkotika tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 22023 sekira pukul 23.40 Wib saksi dan rekan mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi di kamar 307 Lantai 3 Hotel New Holywood

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan langsung melakukan penggrebekan didalam kamar hotel tersebut, yang mana saksi menemukan seorang perempuan yang mengaku namanya adalah Fitriani Als Hany dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y ping digenggaman tangannya sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 91 warna Hitam Dongker. Setelah diintrogasi sdri. Fitriani mengaku bahwa ia mendapatkan barang bukti tersebut dari sdri. Mitra Yanti yang sedang menunggu diparkiran Hotel New Holywood, selanjutnya kami langsung mengamankan sdri. Mitra Yanti dan Terdakwa yang sudah menunggu diparkiran hotel tersebut, setelah diamankan sdri. Mitra Yanti dan Terdakwa mengakui bahwa mereka sebagai pengedar Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian sdri. Fitriani bersama sdri. Mitra Yanti dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polsek Lima Puluh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari sdr. Si Ben;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi dari sdr. Si Ben untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi dari sdr. Si Ben dan dijual kembali;
- Bahwa harga perbutir Terdakwa jual kepada sdri. Mitra Yanti sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 Saksi **Fitriani Als Hany Binti Mian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah memiliki Narkotika jenis Pil Ekstasi pada hari Jum'át tanggal 14 Juli 22023 sekira pukul 00.00 Wib didalam kamar 307 Lantai 3 Hotel New Holywood Jl. Kuantan Raya Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun Narkotika jenis Pil Ekstasi yang telah saksi bawa dan saksi simpan adalah sebanyak 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping;
- Bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah benar milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping tersebut dari teman perempuan saksi yang kebetulan Tomboy dan biasa saksi panggil Bang Boy;
- Bahwa tujuan saksi mendapatkan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping tersebut dari teman perempuan saksi yang kebetulan tomboy dan biasa saksi panggil Bang Boy adalah untuk saksi jual kembali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 22023 sekira pukul 01.00 Wib yang saat itu saksi baru pulang kerja dan saksi ditelpon oleh teman laki-laki saksi yang bernama David Siregar yang mengatakan "*kak, hari Kamis aku mau ke Pekan, aku mau dugem, bisa kakak carikan ekstasi 13 butir*", saksi jawab "*iya bisa, tapi aku nyari dulu, nanti kalau sudah dapat aku kabari, perbutir 300 ribu*";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 22023 sekira pukul 19.30 Wib saksi menghubungi Bang Boy dan mengatakan "*Bang, ada Ekstasi*", dijawab Bang Boy "*butuh berapa*", saksi jawab "*13 butir bang*", dijawab Bang Boy "*ya udah kabari aku nanti kalau mau ambil Ekstasi*", kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdr. David Siregar kembali menghubungi saksi dan mengatakan "*kayak mana kak, udah ada Ekstasinya*" saksi jawab "*ekstasi nya stanby, kabari aja aku kapan mau di ambil*", kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi dihubungi kembali oleh sdr. David Siregar yang mengatakan "*kak, aku di kamar 307 hotel new holywood, antar saja Ekstasinya di dalam kamar, biar aman*", saksi jawab "*ok*", lalu saksi langsung menghubungi Bang Boy dan mengatakan "*bang, aku mau ambil Ekstasinya dulu, teman aku yang mau ambil nyuruh transaksi nya di hotel*", dijawab Bang Boy "*aku di parkiran*", setelah itu saksi langsung menuju keparkiran Boy Bistro Jl. Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah bertemu dengan Bang Boy diparkiran tersebut, Bang Boy langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, lalu Pil Ekstasi tersebut saksi simpan disaku celana saksi sebelah kanan belakang, yang saat itu Bang Boy mengatakan "*aku tunggu di parkiran Hotel Holywood ya*", saksi jawab "*iya*", lalu saksi langsung menuju ke hotel yang di maksud, setelah sampai di kamar 307 yang saat itu pintu kamarnya dalam keadaan terbuka, setelah saksi masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan sdr. David Siregar yang saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu hanya sendirian didalam kamar, lalu saksi langsung meminta uang atas pembelian Pil Ekstasi tersebut kepada sdr. David Siregar, lalu sdr. David Siregar menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksi langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, namun pada saat itu sdr. David Siregar tidak mau menerima 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, dan hanya meminta 1 (satu) butir saja untuk di tes, lalu saksi langsung mengeluarkan 1 (satu) butir Pil Ekstasinya dari dalam plastik, selanjutnya 1 (satu) butir Pil Ekstasi tersebut saksi serahkan kepada sdr. David Siregar, setelah 1 (satu) butir Pil Ekstasi tersebut diterimanya, ia langsung kabur dari dalam kamar dan saksi langsung berteriak "*woi, uang kau palsu*" dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan salah satu laki-laki mengatakan bahwa ia adalah anggota Polisi dan saat itu saksi tidak bisa mengelak lagi karena 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping ada digenggaman tangan saksi sebelah kanan;

- Bahwa setelah itu anggota Polisi menanyakan dari siapa saksi mendapatkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, yang saat itu saksi menjelaskan bahwa baru saja mendapatkan barang bukti tersebut teman perempuan saksi yang biasa saksi panggil Bang Boy, dan posisi Bang Boy saat ini masih menunggu diparkiran Hotel Holywood, lalu saksi anggota Polisi langsung mengamankan Bang Boy diparkiran tersebut, dan kemudian saksi langsung dibawa ke Polsek Limapuluh, tidak berapa lama kemudian Bang Boy dan Terdakwa dibawa juga ke Polsek Lima Puluh, yang mana dari pengakuan Bang Boy benar Pil Ekstasi yang saksi dapatkan tersebut didapatkan Bang Boy dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi untuk mendapatkan keuntungan yang mana sebelumnya sdr. David Siregar menjanjikan saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mendapatkan Pil Ekstasi yang saksi serahkan kepadanya dan juga saksi dijanjikan 1 (satu) butir Pil Ekstasi, namun uang yang dijanjikan kepada saksi tidak pernah diberikan kepada saksi karena sdr. David Siregar melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi ditangkap oleh petugas Polisi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3 Saksi **Mitra Yanti Als Bang Boy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Sdri. Fitriani pada hari Kamis tanggal 13 Juli 22023 sekira pukul 23.00 Wib diparkiran Boy Bistro Jl. Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun Narkotika jenis Pil Ekstasi yang telah sata serahkan adalah sebanyak 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah muda merk Y Ping;
- Bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah benar milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 13 (tiga belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 22023 sekira pukul 19.30 Wib yang saat itu saksi sedang berada di Jl. Riau Pekanbaru, lalu saksi mendapat pesan WA dari Sdri. Fitriani yang mengatakan untuk meminta pesanan Pil Ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir, lalu saksi membalas pesan WA dengan mengatakan bahwa bisa menyiapkan Pil Ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan harga perbutir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kami sepakat untuk bertransaksi di parkiran Boy Bistro Jl. Kuantan Raya Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi langsung menghubunggi via WA Terdakwa dengan mengatakan "*Babe, ada teman aku pesan ekstasi 13 butir, antar uangnya baru di kasih uang (COD)*", Terdakwa jawab "*jelas ndak orang yang pesan, soalnya aku pesan sama orang lain juga, nanti hilang uang nya aku yang kena*", saksi jawab "*kenal be, aman lah, kalau iya aku tunggu diparkiran Boy Bistro*", dijawab Terdakwa "*ok*", setelah itu saksi langsung menuju keparkiran Boy Bistro dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Abu-Abu BM 2906 ABM, sekira pukul 23.00 Wib saksi sampai diparkiran lalu saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Be aku sudah di parkiran*", 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dan sampai diparkiran, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak mau menyerahkan Pil Ekstasi kepada saksi apabila uangnya belum ada, lalu saksi menghubungi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdri. Fitriani dengan mengatakan "*jadi apa ndak ni*", dijawab Sdri. Fitriani "*tunggu bentar, kawan aku lagi mau ambil uang*", setelah itu Sdri. Fitriani datang menjumpai saksi dengan mengatakan "*Bang boy, kawan aku mau kasih uang kalau ekstasi sudah diserahkan ke kawan aku, kawan aku ngajak transaksi di hotel*", setelah itu Sdri. Fitriani kembali masuk ke dalam Boy Bistro, lalu saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*Be kawan yang mau ambil, ekstasi ada sama dia baru dia mau ngasih uang*", setelah itu barulah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping kepada saksi sambil mengatakan "*aku tunggu di parkiran Boy Bistro ya, serahkan uang nya kalau sudah ada*", setelah Pil Ekstasi tersebut saksi terima selanjutnya 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping saksi simpan di saku celana depan sebelah kanan, lalu saksi menghubungi Sdri. Fitriani dengan mengatakan "*Ekstasi sudah ada, cepat lah ambil*", tidak berapa lama kemudian Sdri. Fitriani menjumpai saksi dan saksi langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping kepada Sdri. Fitriani yang mana saksi mengatakan "*aku tunggu di parkiran Holywood*", setelah itu Sdri. Fitriani langsung pergi kearah hotel dan saksi dan juga Terdakwa mengikuti dari belakang setelah Sdri. Fitriani masuk kedalam hotel saksi hanya menunggu diparkiran hotel tersebut, lebih kurang menunggu 1 (satu) jam tiba-tiba ada beberapa laki-laki langsung mengamankan saksi denga mengatakan "*Aku polisi, kamu Boy kan yang serahkan Ekstasi ke Hany kan, Hany sudah kami amankan, mana Ekstasi yang lain*", saksi jawab "*tidak ada lagi pak, cuma 13 butir itu saja Ekstasi yang saksi serahkan ke Hany*", lalu anggota Polisi mengatakan "*dari siapa kamu dapat ekstasinya*", saksi jawab "*dari babe pak, itu babe nya pak*", yang mana pada saat itu ternyata Terdakwa juga sudah diamankan oleh anggota Polisi, selanjutnya terhadap Terdakwa dan saksi langsung dibawa ke Polsek Limapuluh setelah sampai di Polsek Lima Puluh barulah kami dipertemukan bertiga, yang mana kami mengakui akan perbuatan kami tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 Saksi **Vivien Yunita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah Paman saksi, dimasa kecil saksi dibesarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 22023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa Paman saksi ditangkap oleh kepolisian karena membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dipakai oleh Terdakwa merk Honda Vario warna hitam BM 4762 ABJ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 22023 sekira pukul 03.00 Wib di parkiran Boy Bistro Jl. Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, 1 (satu) unit handphone Vivo Y 91 warna Hitam Dongker yang diamankan dari sdri. Fitriani, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 16 warna Gold adalah barang bukti milik sdri. Mitra Yanti, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BM 4762 ABJ adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa adapun Narkotika jenis Pil Ekstasi yang telah Terdakwa serahkan adalah sebanyak 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping dan Terdakwa menyerahkannya kepada teman perempuan Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil Boy;
- Bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping tersebut dari sdr. Si Ben namun nama aslinya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping tersebut dari sdr. Si Ben adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib yang saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa dihubungi Via WA oleh sdri. Mitra Yanti dengan mengatakan "*babe, ada teman aku pesan extasi 13 butir, antar extasinya nya baru di kasih uang (cod)*", Terdakwa jawab "*jelas ndak orang yang pesan, soalnya aku pesan sama orang lain juga, nanti hilang uang nya aku yang kena"*, sdri. Mitra Yanti jawab *"kenal be, aman lah, kalau iya aku tunggu di parkiran boy bistro*", Terdakwa jawab "*ok*", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi sdr. Si Ben via WA dan mengatakan "*ben, aku kawan masan ekstasi 13 butir, duitnya di kasih kalau sudah diserahkan ekstasinya*", dijawab sdr. Si Ben "*jemputlah, aku tunggu di panger dekat gg.irsad*", setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor anak atau ponaan Terdakwa yang Terdakwa pinjam yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BM 4762 ABJ, setelah sampai ditempat tersebut dan Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Si Ben, lalu sdr. Si Ben langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, setelah itu 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping Terdakwa simpan saku celana depan sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung menuju keparkiran Boy Bistro, didalam perjalanan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dihubungi sdri. Mitra Yanti "*be aku sudah di parkiran*", 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa sampai diparkiran, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak mau menyerahkan Pil Ekstasi kepada sdri. Mitra Yanti apabila uangnya belum ada, lalu Terdakwa melihat teman perempuan sdri. Mitra Yanti datang menjumpainya namun namanya Terdakwa tidak tahu, setelah itu perempuan tersebut masuk kedalam Boy Bistro, lalu sdri. Mitra Yanti menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*be kawan yang mau ambil, ekstasi ada sama dia baru dia mau ngasih uang*", setelah itu barulah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping kepada sdri. Mitra Yanti sambil mengatakan "*serahkan uang nya kalau sudah ada*", setelah Pil Ekstasi tersebut sdri. Mitra Yanti Terdakwa agak menjauh dari parkiran tersebut, yang mana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa melihat sdri. Mitra Yanti pergi kearah Hotel New Holywood dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan selanjutnya menunggu diparkiran hotel, lalu setelah 1 (satu) jam Polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan sdri. Mitra Yanti sebab sdri. Fitriani telah lebih dahulu diamankan didalam kamar hotel atas kepemilikan 13 (tiga belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi;

- Bahwa Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa tidak jauh dari sdri. Mitra Yanti, lebih kurang menunggu 1 (satu) jam tiba-tiba ada beberapa laki-laki langsung mengamankan Terdakwa denga mengatakan "*diam kau, mana ekstasi nya lagi*", yang mana pada saat itu ternyata sdri. Mitra Yanti juga sudah diamankan oleh anggota Polisi, dan Terdakwa mengatakan "*ndak ada lagi pak*", selanjutnya terhadap Terdakwa dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Limapuluh setelah sampai di Polsek Limapuluh barulah kami dipertemukan bertiga, yang mana kami mengakui akan perbuatan kami tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdri. Fitriani dan tidak ada hubungan apapun juga, sedangkan dengan sdri. Mitra Yanti hanya sebagai teman, yang mana dulunya Terdakwa pernah Dugem di Dragon dan ia membeli Pil Ekstasi kepada Terdakwa lalu kami saling bertukaran nomor handphone dari situlah Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali mengedarkan Pil Ekstasi, yang mana Pil Ekstasi nya Terdakwa dapatkan dari sdr. Si Ben dan Terdakwa menjual Pil Ekstasi hanya kepada orang-orang yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah jambu merk Y ping.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna hitam dongker.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 16 warna gold.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 4762 ABJ.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 396/BB/VII/10242/22023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas barang bukti atas nama Terdakwa Fitriani als Hany Binti Iman didapat berat bersih 3,21 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1549/NNF/22023 tanggal 0 Juli 2023 dari Laboratorium Forensik POLDA Riau terhadap barang bukti diduga Narkotika berbentuk pil warna pink dengan berat netto 3,12 gram, yang dikirim untuk diperiksa milik Terdakwa Fitriani als Hany Binti Iman diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 228/22023/NNF berupa tablet warna pink tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU No. 35 tahun 009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'át tanggal 14 Juli 22023 sekira pukul 00.10 Wib bertempat diparkiran Hotel New Hollywood Jl. Kuantan Raya Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru;
2. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 22023 sekira pukul 00.00 Wib yang saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa dihubungi Via WA oleh sdri. Mitra Yanti dengan mengatakan "*babe, ada teman aku pesan extasi 13 butir, antar extasinya nya baru di kasih uang (cod)*", Terdakwa jawab "*jelas ndak orang yang pesan, soalnya aku pesan sama orang lain juga, nanti hilang uang nya aku yang kena*", sdri. Mitra Yanti jawab *"kenal be, aman lah, kalau iya aku tunggu di parkiran boy bistro*", Terdakwa jawab "*ok*", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi sdr. Si Ben via WA dan mengatakan "*ben, aku kawan masan ekstasi 13 butir, duitnya di kasih kalau sudah diserahkan ekstasinya*", dijawab sdr. Si Ben "*jemputlah, aku tunggu di panger dekat gg.irsad*", setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor anak atau ponaan Terdakwa yang Terdakwa pinjam yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BM 4762 ABJ, setelah sampai ditempat tersebut dan Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Si Ben, lalu sdr. Si Ben langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, setelah itu 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping Terdakwa simpan saku celana depan sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung menuju keparkiran Boy Bistro, didalam perjalanan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dihubungi sdri. Mitra Yanti "*be aku sudah di parkiran*", 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa sampai diparkiran, yang mana pada saat itu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mau menyerahkan Pil Ekstasi kepada sdri. Mitra Yanti apabila uangnya belum ada, lalu Terdakwa melihat teman perempuan sdri. Mitra Yanti datang menjumpainya namun namanya Terdakwa tidak tahu, setelah itu perempuan tersebut masuk kedalam Boy Bistro, lalu sdri. Mitra Yanti menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*be kawan yang mau ambil, ekstasi ada sama dia baru dia mau ngasih uang*", setelah itu barulah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping kepada sdri. Mitra Yanti sambil mengatakan "*serahkan uang nya kalau sudah ada*", setelah Pil Ekstasi tersebut sdri. Mitra Yanti Terdakwa agak menjauh dari parkiran tersebut, yang mana Terdakwa melihat sdri. Mitra Yanti pergi kearah Hotel New Holywood dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan selanjutnya menunggu diparkiran hotel, lalu setelah 1 (satu) jam Polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan sdri. Mitra Yanti sebab sdri. Fitriani telah lebih dahulu diamankan didalam kamar hotel atas kepemilikan 13 (tiga belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi;

3. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu Merk Y Pink yang disita dari sdri. Fitriani Als Hany Binti Iman tersebut oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.396/BB/VII/10242/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota atas barang bukti atas nama Tersangka Fitriani Als Hany Binti Iman didapat berat bersih 3,21 gram;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1549/NNF/2023 tanggal 0 Juli 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti diduga Narkotika berbentuk pil warna pink dengan berat netto 3,12 gram, yang dikirim untuk diperiksa milik Tersangka Fitriani Als Hany Binti Iman diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2228/2023/NNF berupa tablet warna pink tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual, menjadi perantara ataupun menerima Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 21 September 22023, dengan Nomor PDM-483/PEKAN/09/22023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Darmansyah als Babe bin Titah**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'át tanggal 14 Juli 22023 sekira pukul 00.10 Wib bertempat diparkiran Hotel New Hollywood Jl. Kuantan Raya Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Lima Puluh Pekanbaru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 22023 sekira pukul 00.00 Wib yang saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa dihubungi Via WA oleh sdri. Mitra Yanti dengan mengatakan "*babe, ada teman aku pesan extasi 13 butir, antar extasinya nya baru di kasih uang (cod)*", Terdakwa jawab "*jelas ndak orang yang pesan, soalnya aku pesan sama orang lain juga, nanti hilang uang nya aku yang kena"*, sdri. Mitra Yanti jawab *"kenal be, aman lah, kalau iya aku tunggu di parkiran boy bistro*", Terdakwa jawab "*ok*", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi sdr. Si Ben via WA dan mengatakan "*ben, aku kawan masan ekstasi 13 butir, duitnya di kasih kalau sudah diserahkan ekstasinya*", dijawab sdr. Si Ben "*jemputlah, aku tunggu di panger dekat gg.irsad*", setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor anak atau ponaan Terdakwa yang Terdakwa pinjam yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BM 4762 ABJ, setelah sampai ditempat tersebut dan Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Si Ben, lalu sdr. Si Ben langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping, setelah itu 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping Terdakwa simpan saku celana depan sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung menuju keparkiran Boy Bistro, didalam perjalanan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dihubungi sdri. Mitra Yanti "*be aku sudah di parkiran*", 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa sampai diparkiran, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak mau menyerahkan Pil Ekstasi kepada sdri. Mitra Yanti apabila uangnya belum ada, lalu Terdakwa melihat teman perempuan sdri. Mitra Yanti datang menjumpainya namun namanya Terdakwa tidak tahu, setelah itu perempuan tersebut masuk kedalam Boy Bistro, lalu sdri. Mitra Yanti menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*be kawan yang mau ambil, ekstasi ada sama dia baru dia mau ngasih uang*", setelah itu barulah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping kepada sdri. Mitra Yanti sambil mengatakan "*serahkan uang nya kalau sudah ada*", setelah Pil Ekstasi tersebut sdri. Mitra Yanti Terdakwa agak menjauh dari parkiran tersebut, yang mana Terdakwa melihat sdri. Mitra Yanti pergi kearah Hotel New Holywood dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan selanjutnya menunggu diparkiran hotel, lalu setelah 1 (satu) jam Polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan sdri. Mitra Yanti sebab sdri. Fitriani telah lebih dahulu diamankan didalam kamar hotel atas kepemilikan 13 (tiga belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah jambu Merk Y Pink yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disita dari sdri. Fitriani Als Hany Binti Iman tersebut oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.396/BB/VII/10242/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota atas barang bukti atas nama Tersangka Fitriani Als Hany Binti Iman didapat berat bersih 3,21 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1549/NNF/2023 tanggal 0 Juli 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti diduga Narkotika berbentuk pil warna pink dengan berat netto 3,12 gram, yang dikirim untuk diperiksa milik Tersangka Fitriani Als Hany Binti Iman diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2228/2023/NNF berupa tablet warna pink tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual, menjadi perantara ataupun menerima Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari instansi yang berwenang;

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa beradasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Hotel New Hollywood Jl. Kuantan Raya Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir Pil Ekstasi warna merah jambu merek Y Ping kepada sdri. Mitra Yanti sambil mengatakan "*serahkan uangnya kalau sudah ada*", setelah Pil Ekstasi tersebut diserahkan kepada sdri. Mitra Yanti, sdri. Mitra Yanti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpannya disaku celana sebelah kanan, lalu sdri. Mitra Yanti menghubungi sdri. Fitriani dan mengatakan "*ekstasi sudah ada, cepatlah ambil*", tidak lama sdri. Fitriani mengambil Pil Ekstasi tersebut dari sdri. Mitra Yanti dan sdri. Mitra Yanti mengatakan "*aku tunggu di parkiran Hollywood*", setelah itu sdri. Fitriani langsung pergi kearah hotel dan sdri. Mitra Yanti serta Terdakwa mengikuti dari belakang dan selanjutnya menunggu diparkiran hotel, lalu setelah 1 (satu) jam Polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan sdri. Mitra Yanti sebab sdri. Fitriani telah lebih dahulu diamankan didalam kamar hotel atas kepemilikan 13 (tiga belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi;

Dengan demikian unsur "*permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaan lisannya pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah jambu merk Y ping.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna hitam dongker.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. Fitriani Als Hany Binti Mian, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Fitriani Als Hany Binti Mian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 16 warna gold, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. Mitra Yanti Als Bang Boy, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Mitra Yanti Als Bang Boy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 4762 ABJ, yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Vivien Yunita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darmansyah als Babe bin Titah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman***";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah jambu merk Y ping.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna hitam dongker.

Digunakan dalam perkara Fitriani.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 16 warna gold.

Digunakan dalam perkara Mitra Yanti Als Bang Boy.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 4762 ABJ.

Dikembalikan kepada saksi Vivien Yunita.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 22023, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Oka Regina S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.	**Ahmad Fadil, S.H.**
Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)